



III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE (ZAMORA)

ACUERDO de 31 de julio de 2026, del Pleno del Ayuntamiento de Benavente (Zamora), relativo a la aprobación definitiva del estudio de detalle en camino de Miraflores n.º 27-29.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de julio de 2026, adoptó el acuerdo de aprobación definitiva del estudio de detalle para el establecimiento de parcela mínima y condiciones para los cerramientos de parcela en la norma zonal 5.12 y el cambio de calificación de la parcela 5.12 Bellavista a dotación, sistema local, servicios urbanos en camino de Miraflores n.º 27-29 de Benavente, promovido por D. Roberto Nistal Montero, y redactado por los arquitectos D. Julio Carbajo Carbajo y D. Luis López Sánchez., siendo el contenido íntegro, en la parte resolutive del acuerdo, el siguiente:

Primero.– Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle en camino de Miraflores 27-29, para el establecimiento de parcela mínima y condiciones para los cerramientos de parcela en la Norma Zonal 5.12, y el cambio de calificación de una parcela de 5.12 Bellavista, a Dotación, Sistema Local, Servicios Urbanos, con las modificaciones resultantes de los informes emitidos.

Segundo.– Notificar este acuerdo a la Comisión Territorial de Urbanismo de Zamora, acompañando un ejemplar completo y diligenciado del instrumento aprobado, junto con su soporte informático, como condición previa a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva.

Tercero.– Notificar este acuerdo al promotor, a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial, al Registro de la Propiedad, remitiendo un ejemplar del instrumento aprobado en soporte digital, para su publicidad y demás efectos que procedan en cada caso.

Cuarto.– Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León y en la página web del Ayuntamiento con el contenido que expresa el artículo 175 del Decreto 22/2004, de 29 de enero.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, modificada por Ley 4/2008, de 15 de septiembre de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.

Contra esta resolución, al poner fin a la vía administrativa, no cabrá más recurso que el contencioso-administrativo, a interponer ante la Sección de lo contencioso administrativo



del Juzgado de Instancia de Zamora y en el plazo de dos meses contados a partir de la fecha en que sea notificada.

Benavente, 5 de agosto de 2026.

La Alcaldesa,

Fdo.: BEATRIZ ASENSIO BOYANO

ANEXO:

ESTUDIO DE DETALLE EN CAMINO DE MIRAFLORES n.º 27-29 DE BENAVENTE.

Promotor D. Roberto Nistal Montero

Arquitectos: D. Julio Carbajo Carbajo – D. Luis López Sánchez

INDICE**1. MEMORIA INFORMATIVA**

- 1.1. Autor del encargo
- 1.2. Autor del estudio de detalle
- 1.3. Definición del trabajo
- 1.4. Antecedentes del estudio de detalle
- 1.5. Objeto y situación del estudio de detalle
- 1.6. Descripción fotográfica

2. MEMORIA VINCULANTE

- 2.1. Objetivos y propuestas del estudio de detalle
- 2.2. Justificación de no alteración de las de las determinaciones de ordenacion general
- 2.3. Relación y justificación de las modificaciones respecto a la ordenacion detallada
- 2.4. Justificación del cumplimiento del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
- 2.5. Determinaciones de proteccion civil

3. RESUMEN EJECUTIVO

- 3.1. Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación detallada altera la vigente
- 3.2. Definición de los ámbitos en los que se suspende el otorgamiento de licencias y duración

4. OTRAS DISPOSICIONES LEGALES

- 4.1. Justificación de la no afección a la gestión de los riesgos naturales y tecnológicos
- 4.2. Tramite ambiental

5. PLANOS DE ORDENACIÓN

2. MEMORIA VINCULANTE.**2.1. OBJETIVOS Y PROPUESTAS DEL ESTUDIO DE DETALLE.**

Se establecen para la parcela situada en c/ Camino Miraflores n.º 29, como objetivo del presente Estudio de Detalle definir las determinaciones de ordenación detallada que en la Norma Zonal 5 Grado 12. Bellavista, no quedaron definidas en el Plan General de Ordenación Urbana de Benavente, concretamente respecto a parcela mínima y a cerramientos. Se aporta cuadro comparativo del Estado Vigente y del estado Modificado del vigente PGOU de Benavente:

ESTADO VIGENTE	ESTADO MODIFICADO
Artículo 7.5.7. Condiciones de volumen a-f) [...] g) Parcela mínima Grado 1: Quinientos (500) metros cuadrados. Frente mínimo doce (12) metros. Grado 2: Se establecen dos niveles: Nivel a: Doscientos (200) metros cuadrados. Frente mínimo seis (6) metros. La forma de la parcela permitirá inscribir en la misma un círculo de diámetro superior a seis (6) metros. Nivel b: Doscientos cincuenta (250) metros cuadrados. Frente mínimo ocho (8) metros. Grado 3: Ciento cincuenta (150) metros cuadrados. Frente mínimo seis (6) metros. La forma de la parcela permitirá inscribir en la misma un círculo de diámetro igual o superior a seis (6) metros. Grado 4: Doscientos (200) metros cuadrados Frente mínimo seis (6) metros. La forma de la parcela permitirá inscribir en la misma un círculo de diámetro superior a seis (6) metros. Grado 5: Doscientos cincuenta (250) metros cuadrados, con frente mínimo siete (7) metros. La forma de la parcela permitirá inscribir en la misma un círculo de diámetro superior a siete (7) metros. Grados 6 y 7: Ciento cincuenta (150) metros cuadrados. La forma de la parcela permitirá inscribir en la misma un círculo de diámetro superior a cinco (5) metros. Grado 8: Doscientos (200) metros cuadrados. Frente mínimo cinco (5) metros. La forma de la parcela permitirá inscribir en la misma un círculo de diámetro superior a cinco (5) metros. Grado 9: Doscientos (200) metros cuadrados. Frente mínimo cinco (5) metros. La forma de la parcela permitirá inscribir en la misma un círculo de diámetro superior a cinco 5 metros. Grados 10: Ciento veinte (120) metros	Artículo 7.5.7. Condiciones de volumen a-f) [...] g) Parcela mínima Grado 1: Quinientos (500) metros cuadrados. Frente mínimo doce (12) metros. Grado 2: Se establecen dos niveles: Nivel a: Doscientos (200) metros cuadrados. Frente mínimo seis (6) metros. La forma de la parcela permitirá inscribir en la misma un círculo de diámetro superior a seis (6) metros. Nivel b: Doscientos cincuenta (250) metros cuadrados. Frente mínimo ocho (8) metros. Grado 3: Ciento cincuenta (150) metros cuadrados. Frente mínimo seis (6) metros. La forma de la parcela permitirá inscribir en la misma un círculo de diámetro igual o superior a seis (6) metros. Grado 4: Doscientos (200) metros cuadrados Frente mínimo seis (6) metros. La forma de la parcela permitirá inscribir en la misma un círculo de diámetro superior a seis (6) metros. Grado 5: Doscientos cincuenta (250) metros cuadrados, con frente mínimo siete (7) metros. La forma de la parcela permitirá inscribir en la misma un círculo de diámetro superior a siete (7) metros. Grados 6 y 7: Ciento cincuenta (150) metros cuadrados. La forma de la parcela permitirá inscribir en la misma un círculo de diámetro superior a cinco (5) metros. Grado 8: Doscientos (200) metros cuadrados. Frente mínimo cinco (5) metros. La forma de la parcela permitirá inscribir en la misma un círculo de diámetro superior a cinco (5) metros. Grado 9: Doscientos (200) metros cuadrados. Frente mínimo cinco (5) metros. La forma de la parcela permitirá inscribir en la misma un círculo de diámetro superior a cinco 5 metros. Grados 10: Ciento veinte (120) metros cuadrados y cinco con cincuenta (5,50) metros de fachada, con carácter general y doscientos cincuenta (250) metros cuadrados en el caso de parcelas para viviendas aisladas. cuadrados y cinco con cincuenta (5,50) metros de fachada, con carácter general y doscientos cincuenta (250) metros cuadrados en el caso de parcelas para viviendas aisladas. Grado 12: Quinientos (500) metros cuadrados y frente mínimo de doce (12) metros.

Artículo 7.5.8. Cerramientos de parcela Grado 3: La altura máxima del cerramiento ciego será de uno con cincuenta (1,50) metros, autorizándose sobrepasar ésta con setos vegetales o con protecciones diáfanas, estéticamente admisibles. Grado 5: La altura máxima del cerramiento ciego será de uno con cincuenta (1,50) metros. Grado 6: La altura máxima del cerramiento ciego será de un (1) metro al menos en el setenta por ciento (70%) de la longitud del retranqueo. El resto del cerramiento ciego será como máximo de dos con cincuenta (2,50) metros de altura. Grado 7: La altura máxima del cerramiento será de dos con cincuenta (2,50) metros, pudiéndose alcanzar hasta una altura de uno con cincuenta (1,50) metros con cerramiento ciego –excepto en zonas colindantes con zonas verdes donde esa altura es obligatoria y completando el resto mediante elementos diáfanos como vallas, celosías o setos vegetales. Las parcelas colindantes con zonas verdes podrán tener acceso a las mismas mediante aberturas practicadas en el cerramiento antes descrito. Grados 8 y 10: La altura máxima del cerramiento de fábrica será dos con cincuenta (2,50) metros. En calle con pendiente se admitirán cerramientos de altura máxima de tres (3) metros medida desde el punto más desfavorable, autorizándose rebasar esta altura con setos vegetales o con protecciones diáfanas, estéticamente admisibles. Grados 8 y 9: La altura máxima del cerramiento ciego será de dos con cincuenta (2,50) metros a excepción de la fachada y lateral en la profundidad fijada por el retranqueo, que no podrá sobrepasar de un (1) metro de altura, autorizándose rebasar ésta con setos vegetales o con protecciones diáfanas, estéticamente admisibles.	Artículo 7.5.8. Cerramientos de parcela Grado 3: La altura máxima del cerramiento ciego será de uno con cincuenta (1,50) metros, autorizándose sobrepasar ésta con setos vegetales o con protecciones diáfanas, estéticamente admisibles. Grado 5: La altura máxima del cerramiento ciego será de uno con cincuenta (1,50) metros. Grado 6: La altura máxima del cerramiento ciego será de un (1) metro al menos en el setenta por ciento (70%) de la longitud del retranqueo. El resto del cerramiento ciego será como máximo de dos con cincuenta (2,50) metros de altura. Grado 7: La altura máxima del cerramiento será de dos con cincuenta (2,50) metros, pudiéndose alcanzar hasta una altura de uno con cincuenta (1,50) metros con cerramiento ciego –excepto en zonas colindantes con zonas verdes donde esa altura es obligatoria y completando el resto mediante elementos diáfanos como vallas, celosías o setos vegetales. Las parcelas colindantes con zonas verdes podrán tener acceso a las mismas mediante aberturas practicadas en el cerramiento antes descrito. Grados 8 y 10: La altura máxima del cerramiento de fábrica será dos con cincuenta (2,50) metros. En calle con pendiente se admitirán cerramientos de altura máxima de tres (3) metros medida desde el punto más desfavorable, autorizándose rebasar esta altura con setos vegetales o con protecciones diáfanas, estéticamente admisibles. Grados 8 y 9: La altura máxima del cerramiento ciego será de dos con cincuenta (2,50) metros a excepción de la fachada y lateral en la profundidad fijada por el retranqueo, que no podrá sobrepasar de un (1) metro de altura, autorizándose rebasar ésta con setos vegetales o con protecciones diáfanas, estéticamente admisibles. Grado 12: La altura máxima del cerramiento ciego será de uno con cincuenta (1,50) metros a excepción de la fachada y lateral en la profundidad fijada por el retranqueo, que no podrá sobrepasar de un (1) metro de altura, autorizándose rebasar ésta con setos vegetales o con protecciones diáfanas, estéticamente admisibles.
--	---

Como puede verse, se equiparan las determinaciones a las más restrictivas en cada caso.

La modificación no prevé un incremento de viviendas previstas ni del volumen edificable (Art. 132 RUCyL)

Por otra parte, se incluirá la parcela situada en c/ Camino Miraflores n.º 27 en el sistema de las Dotaciones Locales Clase D, correspondiente a Servicios Urbanos, al no formar parte de la estructura general y orgánica del territorio. En la actualidad es un Centro de Transformación de electricidad, que fue cedido gratuitamente mediante la tramitación del Plan Parcial Bellavista, siendo en la actualidad de titularidad municipal. Solucionando de esta manera su situación de disconformidad con el planeamiento actual.

2.2. JUSTIFICACIÓN DE NO ALTERACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL.

El presente Estudio de Detalle define las determinaciones de ordenación detallada que por omisión no estaban definidas en la Norma Zonal 5 Grado 12. Bellavista. así como excluir una de las parcelas existentes en dicha norma zonal y pasarla a Dotación Local, Clase D, Servicios Urbanos, al ser una parcela que se cedió en su día al Ayuntamiento de Benavente y que desde entonces es un centro de transformación de electricidad, por lo que no debía estar incluida dentro de la Norma Zonal 5. Edificación Unifamiliar, Grado 12: Bellavista.

El presente Estudio de Detalle no suprime, ni modifica ni altera las determinaciones de ordenación general vigentes. El Estudio de Detalle respeta los objetivos y criterios del planeamiento municipal vigente y se redacta para complementarlo.

Según el Art. 94 del RUCyL la ordenación detallada del suelo urbano consolidado comprende la calificación urbanística, y según el apartado d) la regulación de cada uno de los usos pormenorizados, parámetros de intensidad de uso y tipologías edificatorias que se utilicen o se prevean, estableciendo en caso necesario ordenanzas específicas para cada uno de ellos.

En nuestro caso tendríamos:

Para la Norma Zonal 5. Edificación Unifamiliar, Grado 12: Bellavista solo se modifican la ordenación detallada en cuanto a la parcela mínima que se establece en Quinientos (500) metros cuadrados y frente mínimo de doce (12) metros, y en la definición de los cerramientos de parcela que quedaría: La altura máxima del cerramiento ciego será de uno con cincuenta (1,50) metros a excepción de la fachada y lateral en la profundidad fijada por el retranqueo, que no podrá sobrepasar de un (1) metro de altura, autorizándose rebasar ésta con setos vegetales o con protecciones diáfanos, estéticamente admisibles.

Para el otro caso se va a excluir una de las parcelas existentes en dicha norma zonal en el vigente PGOU y recalificarla a Dotación Local Clase D, Servicios Urbanos al ser una parcela que se cedió en su día al Ayuntamiento de Benavente y que desde entonces es un centro de transformación de electricidad, por lo que no debía estar incluida dentro de la Norma Zonal 5. Edificación Unifamiliar, Grado 12: Bellavista. Solucionando de esta manera su situación de disconformidad con el planeamiento actual.

2.3. RELACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES RESPECTO A.

LA ORDENACIÓN DETALLADA

No existe dato para parcela mínima en la Norma Zonal 5 Grado 12. Bellavista, lo cual implica que no se puede segregar la parcela existente de 10.002,00 m² con uso residencial unifamiliar. Sin embargo la posibilidad de segregar favorece el aprovechamiento del suelo en consonancia con el uso que tiene.

La Norma Zonal 5. Edificación Unifamiliar, Grado 12: Bellavista se modifica únicamente en los siguientes apartados:

g) Parcela mínima

Grado 12: Quinientos (500) metros cuadrados y frente mínimo de doce (12) metros.

Artículo 7.5.8. Cerramientos de parcela

La altura máxima del cerramiento ciego será de uno con cincuenta (1,50) metros a excepción de la fachada y lateral en la profundidad fijada por el retranqueo, que no podrá sobrepasar de un (1) metro de altura, autorizándose rebasar ésta con setos vegetales o con protecciones diáfanos, estéticamente admisibles.

Por otra parte se va a excluir una de las parcelas existentes en dicha norma zonal en el vigente PGOU y recalificarla a Dotación Local Clase D, Servicios Urbanos al ser una parcela que se cedió en su día al Ayuntamiento de Benavente y que desde entonces es un centro de transformación de electricidad, por lo que no debía estar incluida dentro de la Norma Zonal 5. Edificación Unifamiliar, Grado 12: Bellavista. Solucionando de esta manera su situación de disconformidad con el planeamiento actual.

Con relación a la justificación del interés general del estudio de Detalle se indican las siguientes consideraciones:

Tal como establece el artículo 34 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León con relación a la ordenación urbana, el planeamiento urbanístico tendrá como objetivo resolver las necesidades de suelo residencial, de conformidad con las previsiones de los instrumentos de ordenación del territorio y con la situación del municipio en concreto en el área de influencia de centros comarcales que precisan la previsión ordenada en su entorno de suelo residencial.

El estudio de Detalle no incrementa, sino que subsana en la normativa unas omisiones que provocan incertidumbre en su aplicación, perjudicando claramente a cualquiera que trate de desarrollar algún proyecto en esta zona.

El interés general se acredita además:

- Al completar los parámetros de parcela mínima y características del cerramiento de las parcelas que carecía la NORMA ZONAL 5 GRADO 12. BELLAVISTA, del vigente PGOU.
- Al cambiar la Norma Zonal 5. Edificación Unifamiliar, Grado 12: Bellavista, correspondiente a una parcela en donde se encuentra un Centro de Transformación a una norma zonal Dotación Local Clase D, Servicios Urbanos, coherente con el uso que existe en la misma.

2.4. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN

El Estudio de Detalle es la herramienta para realizar esta modificación al planeamiento municipal según el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, definido como sigue:

«Artículo 133. Determinaciones en suelo urbano consolidado

1. En suelo urbano consolidado, los Estudios de Detalle deben limitarse a establecer las determinaciones de ordenación detallada necesarias para completar o modificar las que hubiera establecido el instrumento de planeamiento general,...»

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA (ART. 94 DE RUCYL)

Se va a excluir una de las parcelas existentes en dicha norma zonal en el vigente PGOU, concretamente la parcela situada en la c/ Camino Miraflores y recalificarla a Dotación Local Clase D, Servicios Urbanos al ser una parcela que se cedió en su día al Ayuntamiento de Benavente y que desde entonces es un centro de transformación de electricidad, por lo que no debía estar incluida dentro de la Norma Zonal 5. Edificación Unifamiliar, Grado 12: Bellavista. Solucionando de esta manera su situación de disconformidad con el planeamiento actual.

PLAZOS PARA CUMPLIR LOS DEBERES URBANÍSTICOS (ART 99 DE RUCYL)

Según artículo 1.1.5 Plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos

1. Los plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos son los siguientes:

- a) En suelo urbano consolidado, en actuaciones aisladas, el plazo para la conversión de la parcela en solar y para la solicitud de licencia de edificación será de cuatro años desde la aprobación del planeamiento más preciso.

2.5. DETERMINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.

De acuerdo con la modificación del Art. 12 de la Ley 4/2007 de protección ciudadana de Castilla y León, los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico general y sus revisiones serán sometidos a informe preceptivo del órgano competente en materia de protección ciudadana, en relación con las situaciones de riesgo que pueda provocar el modelo territorial adoptado en ellos.

Los demás instrumentos de planeamiento urbanístico, como puede ser el caso que nos ocupa (así como las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico), se someterán también a dicho informe cuando afecten a áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos, que hayan sido delimitadas a riesgos naturales o tecnológicos, que hayan sido delimitadas por la administración competente para la protección de cada riesgo. En otro caso, se hará constar la ausencia de afección en la memoria del instrumento de planeamiento.

En el caso que nos ocupa, nos hallaríamos en este supuesto, no constando la existencia de riesgos naturales o tecnológicos en el área afectada por la Modificación Puntual.